القول المبين

في حكم ختان الإناث

إعداد
علي آدم روبله
أبي بخاري الجيبوتي الصومالي



مكتبة الريشة

القول المبين

في حكم ختان الإناث

إعداد

علي آدم روبله

أبي بخاري الجيبوتي الصومالي

مكتبة الرشيد

حُقُوقُ الطَّبعِ مَحفُوظَةٌ

لا يُسمح لأحد طباعة هذا الكتاب، أو نشره، أو توزيعه، أو نسخه بأي وسيلة من الوسائل، أو التعديل عليه، إلا بإذن مسبق من المؤلف.



Address:

Laascaanood, Somalia
Tell Number:
Telesom: +252 63 493 0960
Golis: +252 90 605 6767.
WhatsApp: +252 63 493 0960

E-mail: elreeshah@gmail.com

العنوان: حارة فرحسكلة - مقابل شارع فرحسكلة - لاسعانود - الصومال.
رقم الجوال: +٢٥٢٦٣٤٩٣٠٩٦٠ أو +٢٥٢٩٠٦٠٥٦٧٦٧
رقم الواتساب: +٢٥٢٦٥٩٧٥٥٥٨٦
البريد الالكتروني:
elreeshah@gmail.com


بسم الله الرحمن الرحيم



المقدمة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلىٰ الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا.

فمن باب قول الله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾﴾ [آل عمران: ١٨٧].

أحببت أن أكتب هذه الرسالة -بإذن الله تبارك وتعالىٰ- في بيان حكم ختان الإناث.

لأن الختان ليس عادةً موروثةً -كما يدعي البعض- وإنما هو شريعة ربَّانية اتفق علىٰ مشروعيتها العلماء، ولم يقل عالم واحد من علماء المسلمين -فيما نعلم- بعدم مشروعية الختان. وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.





تعريف الختان

الختان لغة: القطع[١].

الختان اصطلاحا: هو للذَّكَرِ: قطع الجلدة الساترة للحشفة. وللأنثىٰ: قطع جلدة فوق محل الإيلاج تُشبه عرف الديك[٢].

وعرّف ابن الصباغ في "الشامل" الختان، فقال: «الواجب علىٰ الرجل أن يقطع الجلدة التي علىٰ الحشفة، حتىٰ تنكشف

(١) «لسان العرب» لابن منظور (١٣)، (١٣٨)، «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (ص ١٥٣).

(٢) «البناية شرح الهداية» للعيني (١/ ٣٣٣)، «الفواكه الدواني» النراوي (٢/ ٨٧٧)، «حاشية العدوي» (١/ ١٥٣)، «المجموع» للنووي (١/ ٣٠٢)، «المبدع شرح المقنع» لبرهان الدين ابن مفلح (١/ ٧٢).

جميعها؛ أما المرأة، فلها عذرة كعرف الديك في أعلىٰ الفرج بين الشفريين، تقطع، ويبقىٰ أصلها كالنواة».

وقال الماوردي: «وأما خفض المرأة، فهو قطع جلدة في الفرج، فوق مدخل الذكر.

ومخرج البول علىٰ أصل كالنواة، ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها»[١].



(١) «تحفة الموجود بأحكام المولود» لابن القيم (ص ١١٣-١١٤).



الأدلة الشرعية في الختان

١) روىٰ الشيخان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «**الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ**». [البخاري: حديث (٥٨٨٩)، مسلم: حديث (٢٥٧)]. ومعلوم أن الختان يطلق علىٰ موضع القطع في الذكر والأنثىٰ.

٢) روىٰ مسلم، عن عائشة قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ**». [مسلم: حديث (٣٤٩)]. فذكر الرسول ﷺ الختانين؛ أي ختان الزوج وختان الزوجة؛ فدل ذلك علىٰ أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل.

٣) روىٰ أبو داود، عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «**لَا تُنْهِكِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ**

أَحظىٰ لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَىٰ الْبَعْلِ..». (حديث صحيح). [صحيح أبي داود للألباني: حديث (٤٣٩١)]. لا تنهكي: أي لا تبالغي في استقصاء الختان[١].

٤) روىٰ الطبراني في "معجمه الأوسط"، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال لأم عطية: «**إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي؛ فإنه أسرىٰ للوجه، وأحظىٰ عند الزوج**». (حديث حسن)، [صحيح الجامع للألباني: حديث (٥٠٩)].

أشمي ولا تنهكي: قال ابن الأثير: «شبة القطع اليسير (من البظر بإشمام الرائحة، والنهك المبالغ فيه، أي: اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها»[٢].

(١) «النهاية» لابن الأثير (ج٥ ص١٣٧).

(٢) «النهاية» لابن الأثير (ج ٢ ص ٥٠٣)



إجماعات العلماء

قال ابن حزم: «اتَّفَقُوا أَنَّ مَن خَتَنَ ابنه، فقد أصاب، واتفقوا علىٰ إباحة الختان للنساء»(١).

وقال ابن عبد البَرِّ: «لا خلاف بين العلماء في قص الأظفار، ونتف الإبط وحلقه لِمَن صعب عليه النَّتْف، ولا في الاختتان؛ أنَّ كل ذلك عندهم سنة مسنونة مجتمع عليها، مندوب إليها، إِلَّا الختانَ؛ فَإِنَّ بعضهم جعله فرضا»(٢).

وقال ابن تيمية: «إذا لم يُخف عليه ضرر الختان، فعليه أن يختتن؛ فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة، وهو واجب عند الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وقد اختتن إبراهيم الخليل عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بعد ثمانين من عمره، ويُرجع في

(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٥٧).

(٢) «الاستذكار» (٨/ ٣٣٦).

الضرر إلىٰ الأطباء الثقات، وإذا كان يضره في الصيف، أخره إلىٰ زمان الخريف»[١].

وقال الشوكاني: «ثبوت مشروعية الختان في هذه الملة الإسلامية أوضح من شمس النهار؛ فما سمع السامعون منذ كان الإسلام وإلىٰ هذه الغاية أنَّ مسلمًا من المسلمين تركه، أو ترخص في تركه، أو تعلل بما يحصل من مزيد الألم، لاسيما للصبيان الذين لم يجرِ عليهم قلم التكليف، ولا كانوا في عداد من يُخاطب بالأمور الشرعية، وقد صار مثل هذا الشعار علامة للمسلم تميزه عن الكفار إذا اختلط بهم»[٢].

وقال ابن العربي وهو يتكلم عن سُنَن الفطرة: «قد اتفقت الأمة علىٰ أنها من الملة، واختلفوا في مراتبها»[٣].

---

(١) «الفتاوىٰ الكبرىٰ» (١/ ٢٧٤).

(٢) «السيل الجرار» (ص ٧٢٣).

(٣) «أحكام القرآن» (١/ ٥٦).

وقال ابن هبيرة الحنبلي: «اتفقوا علىٰ أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الأنثىٰ مشروع»[١].



(١) «اختلاف الأئمة العلماء» (١/ ٣٤٢).



أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في حكم ختان الإناث

أقوال فقهاء الحنفية:

قال السرخسي الحنفي: «الختان سنة، وهو من جملة الفطرة في حق الرجال، لا يمكن تركه، وهو مكرمة في حق النساء أيضا»[١].

وقال أبو الفضل الدلبحي الحنفي: «والختان للرجال سنة، وهو من الفطر، وهو من النساء مكرمة»[٢].

وقال ملا خسرو: «أي الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء؛ لأنها تكون ألذ المواقعة»[٣].

---

(١) «المبسوط» (١٠/ ١٥٦).

(٢) «الاختيار لتعليل المختار» (٤/ ١٦٧).

(٣) «ددر الحكام شرح غرر الأحكام» (٢/ ٣٧٧).

وقال ابن نجيم الحنفي عن الختان: «سنة للرجال ومكرمة للنساء، إذ جامع المختونة، ألذ، قال الحلواني: كان النساء يختتن فىٰ زمن أصحاب رسول الله ﷺ»[١].

۞ أقوال فقهاء المالكية:

قال الإمام مالك: «من الفطرة ختان الرجال والنساء»، نقله ابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/ ٦١)، من رواية ابن القاسم عن مالك...

وقال خرشي متكلما عن الختان: «وحكمه السنية في الذكور، وهو قطع الجلدة الساترة، والاستحباب في النساء، ويسمىٰ الخفاض، وهو قطع أدنىٰ جزء من الجلدة التي في أعلىٰ الفرج، ولا ينهك»[٢].

---

(١) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٧/ ٩٦).

(٢) «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٨).

وقال الزرقاني: «والراجح أن ختان الذكر سنة، أما خفاض الأنثىٰ فمستحب»[١].

وقال الدردير: «أما خفاض الأنثىٰ، فمندوب، ويندب ألا تنهك»[٢].

وقال عليش: «والراجح أن ختن الذكر سنة، خفض الأنثىٰ مستحب، أي: قطع جزء من الجلدة بأعلىٰ الفرج، ولا تستأصل»[٣].



(١) «شرحه مختصر خليل» (٣/ ٨٣).

(٢) «الشرح الكبير» (٢/ ١٢٦).

(٣) «منح الجليل شرح مختصر خليل» (٢/ ٤٩٢).

۞ أقوال فقهاء الشافعية:

قال الجويني: «الختان واجب عند الشافعي في الرجال والنساء»[١].

وقال العمراني: «ويجب الختان في حق الرجال والنساء»[٢].

وقال النووي: «الختان واجب علىٰ الرجال والنساء عندنا، و به قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطابي، وممن أوجبه أحمد»[٣].

وقال الشربيني الشافعي: «ويجب ختان المرأة بجزء، قطعة من اللحمة، كائنة بأعلىٰ الفرج، وهي حقوق ثقبة البول

(١) «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٧/ ٣٥٤).

(٢) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١/ ٩٤).

(٣) «المجموع شرح المهذب» (١/ ٣٠٠).

تشبه عرف الديك، فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة، ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم»[١].

وقال ابن حجر الهيتمي: «ويجب -أيضًا- الختان؛ المرأة والرجل»[٢].

وقال ابن حجر جلال الدين المحلي: «ويجب ختان المرأة بجزء، أي: بقطع جزء من اللحمة بأعلىٰ الفرج والرجل، ويغطىٰ حشفته حتىٰ ينكشف جميعها»[٣].



(١) «مغني المحتاج إلىٰ معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (٥/ ٥٣٩).

(٢) «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (٩/ ١٩٨).

(٣) «شرحه المنهاج» (٤/ ٢١١).

۞ أقوال فقهاء الحنابلة:

قال ابن قدامة المقدسي: «ويشرع الختان في حق النساء»[١].

وقال الحجاوي: «ويجب ختان ذكر وأنثىٰ عند بلوغ ما لم يخف علىٰ نفسه، وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه»[٢].

وقال ابن النجار الحنبلي: «يجب الختان بذكر وأنثىٰ»[٣].

وقال البهوتي: «ويجب الختان، عند البلوغ ما لم يخف علىٰ نفسه ذكرا كان أو خنثىٰ أو أنثىٰ»[٤].

---

(١) «المغني» (١/ ٦٤).

(٢) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل».

(٣) «منتهىٰ الإدارت» (١/ ١٥).

(٤) «الروض المربع» (ص ٢٥).



فتاوى بعض العلماء المعاصرين

(١) فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

قال الألباني: «اعلم أن ختن النساء كان معروفًا عند السلف؛ خلافًا لما يظن من لا عِلْمَ عنده»[(١)].

(٢) فتوى الشيخ محمد رشيد رضا رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

سُئل محمد رشيد رضا عن حكم الختان بالنسبة للرجال والإناث؟ فأجاب: «الذي لا نزاع فيه: أن الختان سنة عملية كانت في العرب، وأقره النبي ﷺ، وعده من خصال الفطرة، وهو من ذرائع النظافة والسلامة من بعض الأمراض الخطيرة»[(٢)].

---

(١) «السلسلة الصحيحة» للألباني (ج ٢ ص ٣٥٧).

(٢) «فتاوى محمد رشيد رضا» (ج١ ص٢٤٥-٢٤٦).

(٣) فتوى اللجنة الدائمة:

سئلت اللجنة الدائمة: هل الختان للذكور فقط؟ فأجابت اللجنة: «الختان من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث، إلا أنه واجب في الذكور، وسنة ومكرمة في حق النساء»[(١)].

(٤) فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

سئل ابن باز ما حكم ختان البنات؟ فأجاب: «ختان البنات سنة كختان البنين، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي ﷺ: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط». متفق علىٰ صحته[(٢)].

---

(١) «فتاوىٰ اللجنة الدائمة» (ج٥ ص٣٥٧) (فتوىٰ رقم: ١٣٢١٣٧).

(٢) «مجموع فتاوىٰ و مقالات ابن باز» (ج ١٠ ص ٤٦-٤٧).

(٥) فتوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

سئل ابن عثيمين عن حكم الختان في حق الرجال والإناث؟ فأجاب بقوله: «حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، وسنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهما: أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلىٰ شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة؛ لأنه إذا بقيت القلفة، فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة، وصار غاية سببًا، إما لاحتراق أو التهاب، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك. وأما المرأة، فإن ما فيه من الفائدة أنه يقلل من علمتها، أي: شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من باب الأذىٰ إزالة»[١].

(١) «مجموع فتاوىٰ ورسائل ابن عثيمين» (ج ٤ ص ١١٧-١١٨).

(٦) فتوى الشيخ عطية صقر (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق رَحِمَهُ ٱللَّهُ):

قال الشيخ عطية صقر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «أرىٰ أن الختان الذي اعتاده العرب وأقره النبي ﷺ. بالنسبة للمرأة لا بأس به».

قال رَحِمَهُ ٱللَّهُ أيضًا: «إن الصيحات التي تنادي بحرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة؛ لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته، فختانهن دائر بين الوجوب والندب. وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول: حكم الحاكم برفع الخلاف، فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب، ولا يصح أن يحم بالحرمة، حتىٰ لا يخالف الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها علىٰ أن الإسلام هو الدين الرئيسي للدولة ومن الجائز أن يشرع تحفظات لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقررات الدينية»[١].

---

(١) «فتاوىٰ عطية صقر» ج ٢ فتوىٰ ص ١٧٤ ١٧٦ ٥٢٣).



حِكْمة الختان الشرعية

إن للختان حكمًا شرعية كثيرة يمكن أن نوجزها فيما يلي:

١) الختان إقرار بالعبودية لله تعالىٰ، وامتثال لأوامره سبحانه، وخضوع لحكمه وسلطانه.

٢) الختان من خصال الفطرة السليمة وشعار الإسلام.

٣) الختان يميز بين المسلم وغيره من أتباع الديانات الأخرىٰ[١].



(١) «تحفة المودود» لابن القيم (ص ١١٣-١١٥).



فوائد الختان الصحية

يمكن أن نوجز فوائد الختان الصحية، كما ذكرها الأطباء فيما يلي:

١) الختان يُعدل الشهوة ويهذبها؛ لأن الشهوة الإنسانية إذا أفرطت الحقت الإنسان بالحيوانات، وإذا عدمت الشهوة الحقت الإنسان بالجمادات، فالختان يهذبه؛ ولهذا تجد غير المختون من الرجال، ومن النساء لا يشبع من الجماع.

٢) إن قطع القلفة يخلص الإنسان من الإفرازات الدهنية، ويخلص من السيلان الشحمي المقزز للنفس.

٣) إن قطع القلفة يخلص الإنسان من خطر انحباس الحشفة أثناء التمدد.

٤) يقلل الختان من إمكانية الإصابة بالسرطان، وقد ثبت أن هذا السرطان كثير الحدوث في الأشخاص المتضيقة

قلفتهم في حين أنه نادر جدًّا في الشعوب التي توجب عليهم شرائعهم الختان.

٥) الختان يجنب الأطفال الإصابة بسلس البول الليلي.

٦) الختان يخفف من كثرة استعمال العادة السرية لدىٰ البالغين، وهذه العادة السرية حرام، ويترتب عليها أضرار خطيرة[١].

هذه بعض فوائد الختان الصحية، يدركها كل ذي عقل وبصيرة، ويتدبرها كل من يريد أن يعرف محاسن الإسلام وأسرار الشريعة.

هذا ما أردت ذكره والله أعلم، وقلت كما قيل: «ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف»، أرجو أن يفيد نشر هذه المعلومات كثيرًا ممن أدخلوا أنفسهم في هذه، القضية بغير العلم، وقاتل الله الجهل فإنه عدو الإنسان.

---

(١) «تربية الأولاد» لعبد الله ناصح علوان (ج١ ص ١١٦-١١٧).



ختاما..

أسأل الله تعالىٰ بأسمائه الحسنىٰ وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالِصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة. ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨٩﴾ [الشعراء: ٨٨-٨٩].

كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم، وصلىٰ الله وسلم علىٰ نبينا محمد، وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين.

كتبه/ علىٰ آدم روبله أبو بخاري الجيبوتي الصومالي

وكان الفراغ منها يوم الخميس ٢١ شعبان ١٤٤٣

٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م في مسجد بلال حرسه الله



فهرس المحتويات

المقدمة ٥
تعريف الختان ٧
الأدلة الشرعية في الختان ٩
إجماعات العلماء ١١
أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في حكم ختان الإناث ١٤
- أقوال فقهاء الحنفية: ١٤
- أقوال فقهاء المالكية: ١٥
- أقوال فقهاء الشافعية: ١٧
- أقوال فقهاء الحنابلة: ١٩

فتاوى بعض العلماء المعاصرين ٢٠
(١) فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ٢٠
(٢) فتوى الشيخ محمد رشيد رضا رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ٢٠
(٣) فتوى اللجنة الدائمة: ٢١
(٤) فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ٢١
(٥) فتوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ٢٢

(٦) فتوىٰ الشيخ عطية صقر (رئيس لجنة الفتوىٰ بالأزهر الأسبق رَحِمَهُ ٱللَّهُ):..... ٢٣
حِكْمة الختان الشرعية..... ٢٤
فوائد الختان الصحية..... ٢٥
ختاما ٢٧
فهرس المحتويات..... ٢٨